O DIREITO

1. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 8.º E 9.º DA CONVENÇÃO E DO ARTIGO 2.º DO PROTOCOLO N.º 1 DA CONVENÇÃO

1. Inicialmente, a requerente queixou-se de que a retirada da sua responsabilidade parental em relação ao seu filho, X, e a autorização concedida aos seus pais adotivos para o adotarem, tinham violado o seu direito ao respeito pela vida familiar, como garantido pelo artigo 8. ° da Convenção, que prevê:

> "1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência.
>
> 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros."

2. Além disso, a requerente queixou-se de que as referidas medidas violaram o seu direito à liberdade de religião, como garantido pelo artigo 9. ° da Convenção, que prevê:

> "1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.
>
> 2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não pode ser objeto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da ordem, da saúde e moral públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem."

3. Além disso, no processo do Tribunal Pleno, a requerente baseou-se no artigo 2. ° do Protocolo n.° 1 da Convenção, que prevê:

> " A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício das funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino, respeitará o direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante as suas convicções religiosas e filosóficas."

1. O Acórdão da Secção

4. A secção, referindo-se ao facto de o Tribunal controlar a caracterização jurídica dos factos do processo, considerou que as alegações da requerente relativas ao enquadramento cultural e religioso dela e de X, no contexto específico do processo, também deviam ser examinadas ao abrigo do artigo 8.°. Em seguida, declarou admissível a acusação formulada nos termos do artigo 8. °.

5. No que diz respeito ao mérito, a secção declarou que os princípios gerais aplicáveis aos processos que envolvem medidas de proteção de menores, como os que estão em causa, estavam bem estabelecidos na jurisprudência do Tribunal e tinham sido recentemente expostos de forma exaustiva no acórdão de *Strand Lobben e Outros*, referido *supra*, §§ 202-213. Ao aplicar estes princípios ao caso, observou que, no processo interno, a requerente não tinha solicitado o levantamento da medida de

proteção e, consequentemente, o reencontro com X; apenas pediu que a sua responsabilidade parental relativamente a X não fosse retirada e que o consentimento para a sua adoção fosse recusado. Além disso, embora a requerente não tenha recorrido da decisão do Tribunal de Comarca, nem sequer recorrido ao Tribunal quando a decisão de assistência foi inicialmente emitida, a secção considerou que as decisões sobre os direitos de visita tomadas no decorrer desse processo, significavam que o contacto entre a requerente e X havia sido mínimo desde o início, contrariamente ao princípio previsto no artigo 8.º, o regime de visitas deve salvaguardar, reforçar e desenvolver os laços familiares. Nestas condições, a secção teve dificuldades em considerar que as autoridades nacionais tenham tomado medidas concretas para facilitar o reagrupamento familiar antes de decidirem aprovar a adoção de X.

6. A secção também considerou que o Tribunal Superior havia fundamentado de forma limitada as conclusões relativas à natureza e às causas das reações de X ao contacto com a requerente, às quais tinha atribuído importância ao decidir sobre a adoção. Acrescentando a outras razões específicas que agiam a favor da manutenção da possibilidade de algum contacto entre X e a requerente, nomeadamente as relacionadas com o seu enquadramento cultural e religioso, as considerações suprarreferidas levaram a secção a concluir que, no decorrer do processo que culminou com a adoção de X, não tinha sido atribuída à finalidade de a requerente e X desfrutarem de uma vida familiar. Sublinhando a gravidade da interferência e a seriedade dos interesses em causa, a secção não considerou que o processo de decisão que conduziu à decisão contestada de retirar à requerente a responsabilidade parental em relação a X e de autorizar a sua adoção, tivesse sido conduzido de forma a assegurar que todas as perspetivas e interesses da requerente fossem devidamente tidos em conta. A secção concluiu que houve uma violação do artigo 8.º da Convenção.

2. Alegações das partes

1. A requerente

7. A requerente sustentou que a questão de saber se o artigo 8. º da Convenção tinha sido violado era um facto consumado na sequência do acórdão da secção. A requerente não havia solicitado o encaminhamento para o Tribunal Pleno com referência a essa disposição e o Governo não solicitou o encaminhamento. Devem, por conseguinte, ser impedidos de alegar que não houve violação do artigo 8º. Além disso, segundo a requerente, houve claramente uma violação dessa disposição. Argumentou que neste caso concreto a colocação numa família de acolhimento tinha exercido uma pressão ainda maior no vínculo entre a mãe biológica e a criança do que no caso do acórdão de *Strand Lobben e. Outros*, supracitado no parágrafo n.º 62, uma vez que X, ao contrário da criança envolvida naquele processo, tinha sido afastado das suas raízes culturais, étnicas, linguísticas e religiosas.

8. As visitas que tinham ocorrido durante a permanência de X ocorreram com supervisão e não deram à requerente e a X, espaço suficiente para desenvolver uma relação familiar. Depois de algum tempo, os pais adotivos pararam de chamar a requerente de "mãe".

9. No entender da requerente, o artigo 8º deve ser interpretado à luz do artigo 9º da Convenção e do artigo 2º do Protocolo nº 1. Questões relacionadas com violações da liberdade de religião devem, no entanto, ser mantidas separadas do Artigo 8º e a

questão decorrente do Artigo 9º mereceu sua própria discussão. Um pai criar um filho de acordo com a sua religião ou crença era uma manifestação dessa religião ou crença, e essa prática estava no centro da percepção do que é a liberdade religiosa; também isso era universal para todas as religiões e sistemas de crenças.

10. A requerente alegou que, ao contrário do título 4-15 da Lei de Proteção de Menores, nenhuma tentativa havia sido feita para encontrar um lar adotivo que correspondesse ao seu contexto cultural e religioso. Por conseguinte, foi violado o requisito de legalidade previsto no artigo 9º da Convenção; foi igualmente feita referência ao artigo 7º. A criança deveria ter sido inserida numa família adotiva muçulmana com raízes somalis ou, caso tal não fosse possível, pelo menos inserida numa família muçulmana. Nas suas observações perante o Tribunal Pleno, a requerente alegou que não era correto afirmar que as autoridades haviam feito esforços para facilitar tal colocação. Nas suas alegações subsequentes, ela argumentou que não estivera ciente e não havia participado em quaisquer esforços que houvessem sido feitos. Ela também argumentou que, ao colocar a adoção em marcha, os serviços de proteção de menores tomaram uma decisão que também violou os direitos da criança, pois permitiram a doutrinação da criança para longe da sua religião, incorrendo na violação do Artigo 9º e do Artigo 2º do Protocolo nº 1 da Convenção. Ademais, a família adotiva não havia sido suficientemente informada pelas autoridades norueguesas sobre como respeitar e ter em conta a identidade religiosa da criança adotiva e o seu dever de não converter a criança à sua religião.

11. Além disso, nada sequer se aproximava de considerações tão sólidas e pesadas quanto as exigidas pela jurisprudência do Tribunal para justificar o rompimento dos laços familiares que havia sido causado pelas autoridades domésticas no presente caso. Todos os laços com a religião da requerente foram cortados através da adoção, porque a família adotiva desejava batizar a criança e fê-lo após a adoção. Além do mais, a conversão a outra religião era considerada abjuração no Islão e um crime sob a lei da Sharia. Além disso, após feita a adoção, o nome da criança havia sido alterado. Dar um nome a uma criança era uma prerrogativa dos pais e um nome era frequentemente um portador de tradição familiar, cultural e religiosa. No caso apresentado, havia uma conotação religiosa especialmente forte com o seu nome e a mudança do mesmo estava diretamente relacionada com a religião dos pais adotivos. A mudança de nome propriamente dita, portanto, enquadrou-se no âmbito do Artigo 9º da Convenção, neste caso.

12. A requerente argumentou que, ao longo de todo o seu processo, havia sido explícita sobre a sua identidade religiosa e a sua vontade específica de providenciar uma educação religiosa para a criança. Colocar a criança na família em questão não havia sido feito na busca de um objetivo legítimo; o objetivo legítimo teria sido o de reunir a criança com a requerente. A violação do Artigo 9º da Convenção não foi algo que ocorreu no momento particular da adoção; ocorreu antes quando a criança foi colocada com a sua família adotiva e foi contínua durante toda a duração da colocação.

13. A requerente sustentou que o artigo 2º do Protocolo nº 1 se aplicava aos factos do seu processo. Resulta claramente da jurisprudência do Tribunal que a colocação de uma criança em cuidados públicos não fez com que os pais perdessem todos os seus direitos ao abrigo dessa disposição.

14. No entender da requerente, os artigos 8º e 9º da Convenção e o artigo 2º do Protocolo nº 1 interagiram e tiveram de ser interpretados à luz do artigo 14º da

Convenção. Uma política "religiosamente neutra" de colocação de menores beneficiaria sistematicamente as maiorias religiosas, pois as crianças pertencentes a esses grupos teriam maior probabilidade de serem colocadas com alguém da mesma religião do que as pertencentes a minorias. O processo também envolveu uma criança que havia sido batizada numa igreja missionária fora da principal corrente religiosa, cujas atividades poderiam ser descritas pela maioria como doutrinação, e os pais naturais pertencentes à maioria cristã também poderiam ter se oposto ao acolhimento e adoção por esses mesmos motivos.

15. No entender da requerente, o Tribunal deve dar grande valor às medidas que antecederam os atos que lhe foram apresentados, pois a maneira como foram conduzidas abriu caminho para a posterior adoção. Ela declarou que, ao não considerarem os seus direitos nos termos do Artigo 9º da Convenção e do Artigo 2º do Protocolo nº 1, as autoridades norueguesas não cumpriram o seu dever como os principais fiadores dos direitos da Convenção, conforme exigido pelo Artigo 1º da Convenção.

16. Perante o Tribunal Pleno, a requerente solicitou que o Tribunal se pronunciasse sobre medidas indicativas nos termos do Artigo 46º da Convenção. Ela afirmou que, neste contexto, o direito processual interno previa a reabertura das decisões em que a Convenção houvesse sido incorretamente aplicada.

1. O Governo

17. O Governo argumentou que a Câmara havia subsumido corretamente os aspetos culturais e religiosos do processo nos termos do Artigo 8º da Convenção. A queixa dizia respeito aos próprios sentimentos da requerente em relação à educação do seu filho, que foram devidamente abrangidos pelos interesses dos pais, parte integrante da avaliação da proporcionalidade nos termos do segundo parágrafo dessa disposição. Eles também salientaram que o Artigo 8º protege a “vida privada” dos pais, que incluía, entre outras coisas, a etnia individual, bem como a relação entre pai e filho.

18. Com base nos critérios expostos pelo Tribunal no caso de *Strand Lobben E Outros*, supracitados, o Governo argumentou que não houvera violação do Artigo 8º no caso em mãos. A Secção baseou-se na sua própria avaliação de provas e falhou em referir-se aos factos relevantes; ao fazê-lo, afastou-se do papel subsidiário e processual do Tribunal. A Secção, entre outras coisas, não fez referência aos esforços feitos pelas autoridades domésticas para permitir que a requerente mantivesse o seu relacionamento com o seu filho, nem fez referência aos esforços feitos por essas mesmas autoridades antes da decisão de emergência.

19. Neste contexto, o Governo salientou que no período que decorreu desde o momento em que X foi colocado numa casa de acolhimento de emergência (sendo isto, na passagem do mês de setembro de 2010 para outubro de 2010) até que o serviço municipal de proteção de menores requereu à adoção (a 11 de setembro de 2013), e uma vez mais até à confirmação da sua adoção em 2015, várias medidas de assistência foram adotadas. Entre elas o acompanhamento inicial e exaustivo de dois centros de asilo, antes de serem tomadas providências para a requerente viver numa casa com profissionais contratados pelo município para ajudar, auxiliar e orientar a requerente, cujo filho residia com ela na época. Desde janeiro de 2011 a requerente permaneceu por dois anos numa casa partilhada para menores requerentes de asilo solteiros, onde

foi acompanhada dia e noite por terapeutas. Em janeiro de 2013 mudou-se para um apartamento compartilhado, onde a equipa a supervisionou regularmente. Ela recebeu formação contínua em atividades diárias e foi-lhe prestada assistência médica e educacional considerável. Embora todas estas medidas tenham contribuído para ajudar a requerente a amadurecer, para se tornar independente e ser capaz de agir como uma adulta responsável que poderia recuperar a guarda do seu filho, a requerente não demonstrou qualquer melhoria nas suas capacidades para prestação de cuidados. Ao mesmo tempo X tinha necessidades especiais.

20. As decisões das autoridades nacionais demonstraram que existiam circunstâncias excecionais por detrás da decisão de privá-la da responsabilidade parental e de consentir a adoção e que estas medidas teriam sido justificadas, uma vez que foram motivadas pela exigência prioritária relativa aos interesses do menor.

21. O governo alegou que, nas circunstâncias do caso em apreço, não surgem questões distintas relativamente ao artigo 9° do Congresso ou ao artigo 2° do Protocolo n°1. Quanto ao artigo 9° em geral, estavam, no entanto, preparados para assumir que fazer escolhas motivadas pela religião em nome de uma criança poderia equivaler a uma "manifestação" religiosa tendo em conta essa disposição. Afirmaram ainda que, independentemente de o caso ser avaliado sobre o prisma das obrigações negativas ou positivas do artigo 9°, foi necessário proceder a uma ponderação dos diferentes interesses envolvidos.

22. O serviço de proteção de menores tentou satisfazer o desejo da requerente do seu filho ser colocado numa família de acolhimento somali e muçulmana. Entraram em contacto com um primo da requerente, um casal somali, bem como uma família afegã muçulmana, mas sem sucesso. Apesar dos esforços depois de muitos anos para recrutar pais adotivos muçulmanos na Noruega, continuava a ser difícil encontrar tais lares. O serviço de proteção de menores teve em devida conta os desejos da requerente e esforçaram-se de forma razoavelmente expectável para encontrar um lar adotivo muçulmano, mas quando a busca por esse lar se tornou infrutífera, os interesses de X em ser colocado rapidamente sobrepuseram-se aos interesses da requerente.

23. Durante a colocação num lar de acolhimento, os serviços de proteção de menores avaliaram os aspetos culturais e religiosos durante a estadia no lar de acolhimento como parte da supervisão do lar em questão. Os serviços de proteção de menores estavam conscientes e atentos à importância da preservação das raízes culturais e religiosas da criança para salvaguardar o objetivo de uma futura reunificação. Os pais adotivos de X participaram, também, num curso de formação que enfatizava a importância de preservar estas raízes.

24. O governo reconheceu que a adoção subconsequente interferiu com o direito da requerente de manifestar a sua religião, não obstante ao facto de que alguma da sua liberdade religiosa nesse aspeto já tinha sido removida em virtude da ordem de cuidado. A decisão de consentir a adoção tinha sido, no entanto, baseada nos melhores interesses de X. Os aspetos culturais e religiosos do caso foram amplamente

discutidos e uma avaliação equilibrada bem-fundamentada, na qual os interesses da requerente foram ponderados em relação aos interesses de X de permanecer ao lado da família com quem tinha vivido por mais de três anos, foi feita pelo Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal ouviu e baseou-se nos depoimentos de dois peritos no Islão quanto à colocação de um rapaz muçulmano com pais adotivos cristãos e teve considerável e detalhada consideração aos interesses da requerente e do rapaz em verem a sua fé respeitada. A margem de apreciação não foi ultrapassada.

25. Embora o governo fosse, principalmente, da opinião de que não surgiam questões distintas tendo em conta o artigo 9° do Congresso ou o artigo 2° do Protocolo n°1, argumentaram, em contrapartida, que o artigo 9° era mais apropriado que o artigo 2° do Protocolo n°1, uma vez que as funções assumidas pelo Estado requerido neste caso não se enquadravam nos âmbitos de “educação” e “ensino” na aceção desta última disposição.

26. O Governo declarou que a maioria das decisões sob o artigo 2° do Protocolo n°1 diziam respeito a atividades em escolas e outras instituições educacionais. Ao retirar X da sua mãe biológica e colocá-lo com os seus pais adotivos, o Estado interferiu concebivelmente de certa forma com a sua “educação”, mas esta era uma “educação” proveniente de um ambiente familiar que era significativamente diferente da “educação” lecionada pelas escolas públicas no que diz respeito ao conteúdo, contexto e propósito.

27. Os princípios desenvolvidos sob o artigo 2° do Protocolo não eram apropriados para abordar as questões em causa. Na opinião do Governo, esses princípios refletiam a ponderação de interesses exigidos à luz da função da escola como um lugar de integração, pluralismo e transmissão de conhecimento. A ponderação de interesses num caso como este era diferente; os interesses da criança individual desempenhavam um papel predominante e a ponderação de interesses entre diferentes grupos religiosos era de menor importância. O Governo acrescentou que enquanto a educação era geralmente examinada pelo ângulo dessa disposição, tal não exclui a possibilidade do Tribunal de analisar casos relativos a educação sob o artigo 9°.